CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO, SIGILO E NÃO-COMPETIÇÃO

EMPREGADORA: XPERIUN TECNOLOGIA S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.345.678/0001-99, com sede na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1500, 10º Andar, Brooklin, São Paulo - SP, CEP 04571-011, doravante denominada simplesmente EMPREGADORA.

EMPREGADO(A): [NOME COMPLETO DO COLABORADOR], [Nacionalidade], [Estado Civil], [Profissão], portador(a) da Cédula de Identidade RG nº [00.000.000-0] e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [000.000.000-00], residente e domiciliado(a) na [Endereço Completo], doravante denominado(a) simplesmente EMPREGADO.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram o presente Contrato Individual de Trabalho por prazo indeterminado, o qual se regerá pelas disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas, bem como pelo Acordo de Confidencialidade (NDA) e Não-Competição anexos à essência desta contratação.

CLÁUSULA 1 - DA FUNÇÃO E JORNADA DE TRABALHO

1.1. O EMPREGADO é contratado para exercer a função de [Cargo Específico, ex: Engenheiro de Software Sênior], comprometendo-se a executar todos os serviços inerentes ao cargo, bem como outros que lhe forem solicitados e que sejam compatíveis com sua condição pessoal e profissional.

1.2. A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, distribuídas de segunda a sexta-feira, com início às 09h00 e término às 18h00, resguardado o intervalo obrigatório de 1 (uma) hora para repouso e alimentação. O controle de ponto dar-se-á por meio de sistema eletrônico homologado.

1.3. Fica pactuado o modelo de atuação Híbrido. O EMPREGADO obriga-se a comparecer presencialmente ao escritório sede da EMPREGADORA por, no mínimo, 6 (seis) dias úteis dentro de cada mês calendário, sendo facultado o trabalho remoto (teletrabalho) nos demais dias. Para suporte ao teletrabalho, a Xperiun creditará mensalmente o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) líquidos, caracterizado estritamente como auxílio-custeio de internet e energia, sem integração à remuneração para quaisquer fins trabalhistas ou previdenciários.

CLÁUSULA 2 - DA REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS

2.1. Como contraprestação pelos serviços prestados, a EMPREGADORA pagará ao EMPREGADO o salário base mensal de R$ [Valor Numérico] ([Valor por Extenso]), com vencimento até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao trabalhado.

2.2. Serão concedidos benefícios como Vale-Refeição no valor diário de R$ 45,00, Plano de Saúde e Odontológico (com coparticipação de 20% em exames), e Seguro de Vida em grupo, conforme políticas internas vigentes.

CLÁUSULA 3 - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

3.1. Nos termos da Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98) e da Lei de Software (Lei nº 9.609/98), fica irrevogavelmente estabelecido que todos os direitos patrimoniais sobre qualquer código-fonte, algoritmo, documentação, design de interface, modelo preditivo, banco de dados, invenção, plano de negócio ou material publicitário desenvolvido pelo EMPREGADO durante a vigência deste contrato pertencem exclusiva e integralmente à Xperiun.

3.2. A cessão de direitos ocorre de forma universal e definitiva, englobando criações feitas dentro ou fora do horário comercial, desde que utilizem equipamentos, informações, redes ou recursos fornecidos pela EMPREGADORA, ou que sejam diretamente relacionadas à área de atuação comercial da Xperiun.

CLÁUSULA 4 - DO SIGILO, CONFIDENCIALIDADE (NDA) E NÃO-COMPETIÇÃO

4.1. O EMPREGADO reconhece ter acesso a informações altamente sensíveis (segredos industriais, métricas financeiras, carteira de clientes, códigos proprietários). Compromete-se a manter absoluto sigilo sobre tais dados, sendo expressamente proibida sua cópia, extração via dispositivos USB não autorizados, envio para e-mails pessoais ou compartilhamento com terceiros.

4.2. A obrigação de confidencialidade estabelecida no item anterior permanecerá válida e exigível pelo prazo ininterrupto de 5 (cinco) anos após a eventual rescisão deste contrato de trabalho, seja qual for o motivo do desligamento.

4.3. Quarentena e Não-Competição (NCA): Tendo em vista a natureza estratégica das informações acessadas, o EMPREGADO obriga-se a não exercer atividades profissionais, direta ou indiretamente (como CLT, PJ, consultor ou sócio), para empresas concorrentes diretas da Xperiun no segmento de infraestrutura de dados em nuvem e soluções corporativas de arquitetura de rede, pelo período restritivo de 12 (doze) meses após o término do vínculo empregatício. A quebra desta cláusula sujeita o infrator a uma multa indenizatória equivalente a 10 (dez) vezes o valor de sua última remuneração bruta base, sem prejuízo de perdas e danos judiciais.

CLÁUSULA 5 - FORO

5.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo, Capital, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

XPERIUN TECNOLOGIA S.A.	[NOME DO COLABORADOR]
Empregadora	Empregado(a)